

CONTRATO DE COMPRAVENTA A PLAZOS BAJO RÉGIMEN DE LA LEY SOBRE CONTRATOS DEL IVU

Lotificación Los Almendros — Lote N° 73, Manzana C

Nosotros, **LOTIFICADORA LOS ALMENDROS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, abreviadamente LOTIFICADORA LOS ALMENDROS, S.A. DE C.V., representada por su Apoderado General, señor **Hugo Ernesto Portillo Reyes**, mayor de edad, ingeniero, del domicilio de Soyapango, con Documento Único de Identidad número 11789012-3, en lo sucesivo EL VENDEDOR; y el señor **JOSÉ ANTONIO LEMUS RODRÍGUEZ**, mayor de edad, agricultor, del domicilio de Tonacatepeque, con Documento Único de Identidad número 12345678-9, en lo sucesivo EL COMPRADOR; convenimos celebrar el presente **CONTRATO DE COMPRAVENTA A PLAZOS**, supuestamente bajo el régimen de la Ley sobre Contratos del Instituto de Vivienda Urbana, en las cláusulas siguientes:

PRIMERA: OBJETO Y SITUACIÓN REGISTRAL

EL VENDEDOR vende a EL COMPRADOR el **Lote número Setenta y Tres (73), Manzana C, de la Lotificación Los Almendros**, ubicado en Cantón Las Delicias, jurisdicción de Tonacatepeque, departamento de San Salvador, con superficie aproximada de trescientos metros cuadrados. **El inmueble se encuentra inscrito bajo el régimen de Bien de Familia, conforme a la respectiva declaratoria registral**, y las partes acuerdan expresamente que **la presente transferencia se realiza sin necesidad de obtener la cancelación previa del régimen ante autoridad competente**, asumiendo EL COMPRADOR cualquier consecuencia derivada de dicha situación.

SEGUNDA: GRAVAMEN PREEXISTENTE

EL VENDEDOR manifiesta que sobre el inmueble objeto del presente contrato existe una anotación preventiva a favor del Fondo Social para la Vivienda, derivada de un crédito otorgado en años anteriores, gravamen que no ha sido divulgado en publicidad comercial ni informado previamente a otros potenciales adquirentes. Las partes acuerdan proceder con la venta encontrándose dicha anotación en proceso de regularización, sin que dicho hecho impida la celebración del presente contrato.

TERCERA: PRECIO Y FORMA DE PAGO

El precio total pactado es de **DIECIOCHO MIL DÓLARES (US\$18,000.00)**. EL COMPRADOR entrega en este acto la suma de **NOVECIENTOS DÓLARES (US\$900.00)** como prima, equivalente al cinco por ciento (5%) del precio, que EL VENDEDOR recibe directamente. El saldo de **DIECISIETE MIL CIEN DÓLARES (US\$17,100.00)** será pagado mediante **cuatrocientas ochenta (480) cuotas mensuales**, equivalentes a un plazo de **cuarenta (40) años**, contados a partir del primer día del mes siguiente a la firma.

CUARTA: INTERESES

El saldo devengará intereses a la tasa del **veintidós por ciento (22%) efectivo anual**, computado bajo modalidad de **capitalización mensual sobre el saldo total adeudado del crédito, incluyendo capital, intereses devengados no pagados y cualquier recargo aplicable**. La base de cálculo no es el capital pendiente de pago, sino el monto total de la obligación viva en cada corte mensual.

QUINTA: COSTO TOTAL

Las partes acuerdan que el **costo total efectivamente pagado al término del crédito no será expresado en este contrato**, dada la complejidad de las fórmulas aplicables, y será calculado y comunicado por EL VENDEDOR conforme se aproximen los vencimientos.

SEXTA: PENALIDAD POR MORA

Una sola cuota atrasada por más de quince (15) días dará derecho a EL VENDEDOR a resolver inmediatamente el presente contrato, recuperar el lote sin necesidad de declaración judicial y conservar la totalidad de las sumas pagadas por EL COMPRADOR, en concepto de canon de uso e indemnización por daños y perjuicios, sin derecho a reclamación alguna.

SÉPTIMA: PROHIBICIÓN DE NEGOCIAR

EL COMPRADOR se obliga a no negociar, gravar, ceder, prometer en venta ni transferir el lote por ningún título, ni siquiera por causa de muerte, mientras subsista alguna obligación a favor de EL VENDEDOR.

OCTAVA: RENUNCIA DE DERECHOS

EL COMPRADOR renuncia a toda acción, derecho, garantía o beneficio que pudieran corresponderle por virtud de la Ley sobre Contratos del IVU, la Ley de Protección al Consumidor, o cualquier otra norma de orden público, declarando asumir plenamente las condiciones del presente instrumento.

NOVENA: MODIFICACIONES UNILATERALES

EL VENDEDOR podrá **modificar unilateralmente la tasa de interés, las condiciones de pago y demás términos económicos del contrato**, mediante simple aviso a EL COMPRADOR. La continuación en el pago de cuotas se considerará aceptación tácita.

DÉCIMA: PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN

EL COMPRADOR autoriza expresamente a EL VENDEDOR a ingresar al inmueble y a tomar posesión material del mismo, sin necesidad de orden judicial, en caso de mora.

UNDÉCIMA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

Para todos los efectos del contrato, EL COMPRADOR fija como domicilio el indicado al inicio del instrumento, siendo válidas las notificaciones cursadas por correo simple o medios electrónicos, sin acuse de recibo.

En la ciudad de San Salvador, a los dieciocho de febrero de dos mil veintiséis.

Hugo E. Portillo R.

DUI: 11789012-3

José A. Lemus R.

DUI: 12345678-9